



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000934139

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000266-72.2016.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDVALDO JOSÉ DAS CHAGAS.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo ministerial, para condenar o apelado EDVALDO JOSÉ DAS CHAGAS como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, na pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido concedido sursis. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER DA SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.

São Paulo, 30 de novembro de 2017.

Miguel Marques e Silva
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 32229

AP. CRIMINAL Nº: 0000266-72.2016.8.26.0536 – Cubatão

APTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO

APDO.: EDVALDO JOSÉ DAS CHAGAS

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: Condenação –
suficiência do acervo probatório:
Cabimento.

Recurso ministerial provido.

EDVALDO JOSÉ DAS CHAGAS foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação pautada no art. 129, § 9º, do Código Penal (fls. 163/165).

Irresignado, apela o órgão acusatório com vistas à condenação do acusado ante a suficiência do conjunto probatório (fls. 169/176).

Recurso tempestivo, bem processado, contrariado (fls. 186/188), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo ministerial (fls. 196/197).

É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

Com razão o órgão acusatório, imperiosa se apresenta a reforma do *decisum*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

E assim se permite concluir ante a satisfatória comprovação dos elementos necessários ao estabelecimento do édito condenatório.

Nesse passo, verifica-se que as lesões sofridas pela vítima (no queixo e na orelha) estão suficientemente descritas no relatório médico (fls. 67) e confirmada pelo laudo pericial indireto (fls. 146), restando assim preenchido, portanto, o elemento da materialidade delitiva.

Outrossim, dúvidas inexistem quanto a ser o apelado o responsável pela agressão praticada em detrimento da vítima, haja vista a afirmação do próprio réu de que deu uma mordida na sua orelha durante uma discussão do casal (CD avulso).

É certo que ele tentou se eximir de responsabilidade, alegando que ela estava embriagada e agressiva e começou a arranhá-lo, sendo que, para contê-la a mordeu e a empurrou, ocasião em que ela veio a cair ao solo.

Sua desculpa, entretanto, não convence, na medida em que o laudo pericial de fls. 104, realizado no dia seguinte aos fatos, não constatou nenhuma lesão recente nele de interesse médico legal.

A vítima, por sua vez, afirmou que havia



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ingerido bebida alcóolica e que houve discussão entre ela e o apelado, oportunidade em que ele mordeu sua orelha e a segurou pelo pescoço, fazendo com que ela caísse ao solo. Não se lembra do soco (mídia digital avulsa).

Já a prima da ofendida presenciou a cena delituosa, confirmando as agressões perpetradas pelo réu. Apontou que o relacionamento do agressor e da vítima era conturbado, bem assim que ela já havia sido agredida anteriormente e que não entende a razão pela qual estão juntos (CD avulso).

Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que, no local, foram atendidos pela testemunha presencial que lhe narrou o acontecido, ocasião em que constataram que a vítima estava bastante ferida, levando-a até ao Pronto Socorro para ser atendida. O réu foi autuado em flagrante e não apresentava nenhuma lesão corporal (mídia avulsa).

Destarte, ante o conjunto probatório cotejado, imperiosa se revela a condenação do apelado, pois suficientemente comprovada a prática delitiva a ele imputada na denúncia.

Avança-se, assim à fixação da reprimenda, de modo que observadas aquelas premissas dos artigos 59 e 68, do Código Penal, fixa-se na primeira etapa do cálculo dosimétrico a pena mínima, ou seja, 03 (três) meses de detenção, ora tornada definitiva diante da ausência de outras causas ou circunstâncias aptas a influírem positiva ou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

negativamente no cômputo.

Descabida a incidência das penas alternativas dispostas no art. 44, do Código Penal, diante da violência caracterizada.

Viável, lado outro, a concessão do *sursis* pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas por ocasião da audiência admonitória, dentre elas a de comparecimento obrigatório do apelante a programas de recuperação e reeducação, consoante o art. 45¹, da Lei Maria da Penha.

O regime prisional será o aberto diante do *quantum* de pena e da primariedade do agente.

Isto posto, dá-se provimento ao apelo ministerial, para condenar o apelado EDVALDO JOSÉ DAS CHAGAS como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, na pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido concedido *sursis*.

MIGUEL MARQUES E SILVA

Relator

¹ Art. 45. O [art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984](#) (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 152.

Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.” (NR)